МУИС / ХҮНИЙ ЭРХ

НИЙГМИЙН ДООД ДАВХРАА

БА ХҮНИЙ ЭРХ

Орлого, хөрөнгөөс үл хамааран
хүн бүр тэгш эрхтэй.

Оюутнууд: Б. Саранчимэг,
Ш. Түвшинбаяр, Б. Энхзаяа

Багш: Б. Тамир



Энэ илтгэл ямар асуултад хариулах вэ?

01 **Асуудал**

Ядуурал хүний эрхээ эдлэх боломжид хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

02 **Хамгаалалт**

Монголын хууль, олон улсын баримт бичиг юу заадаг вэ?

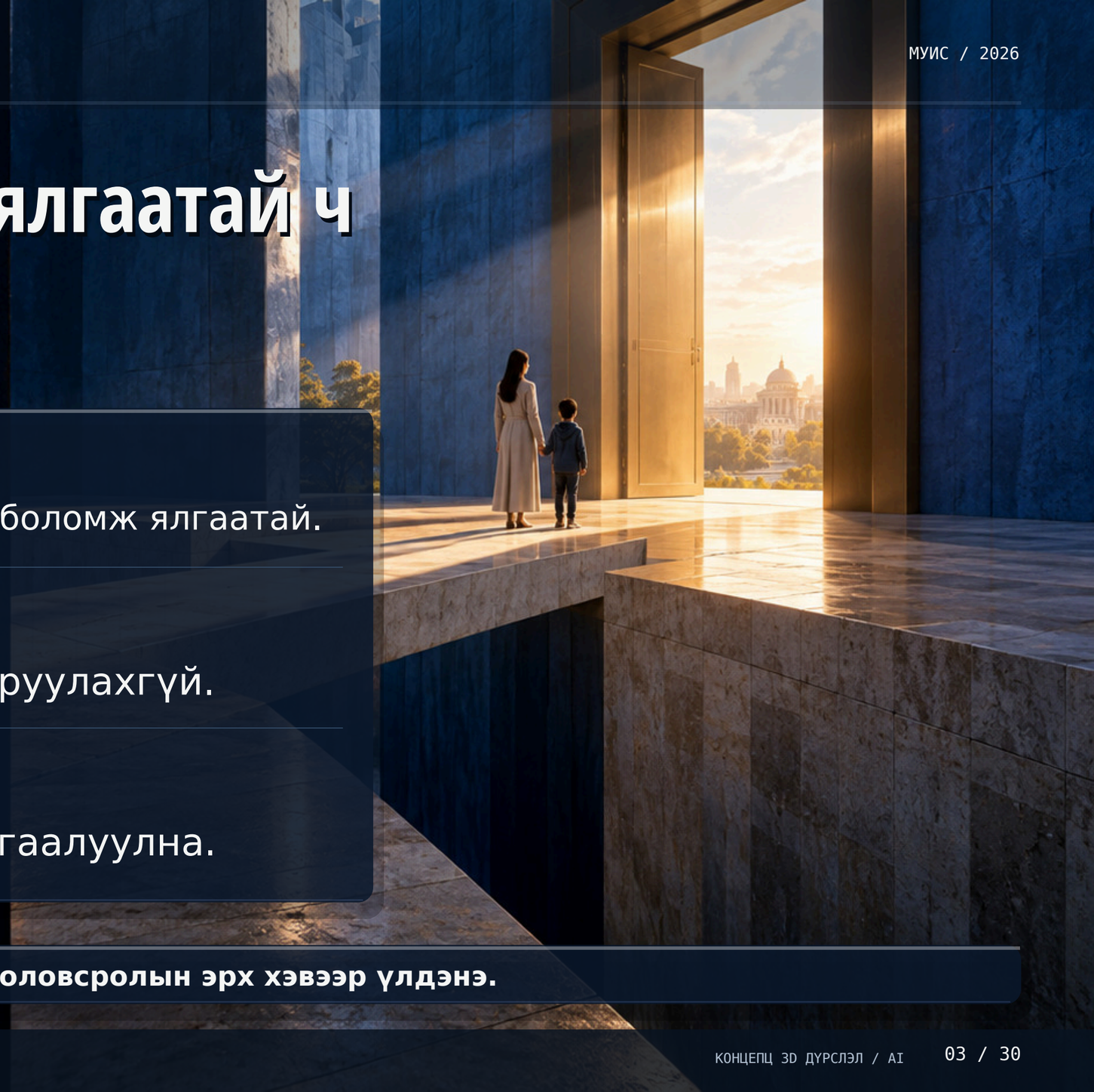
03 **Шийдэл**

Бодит хэрэг, бусад орны туршлагаас юу сурч болох вэ?



Дараалал: асуудлыг ойлгох → эрх зүйн хамгаалалтыг харах → шийдэл хэлэлцэх.

Нийгмийн байр суурь ялгаатай ч хүн бүр тэгш эрхтэй.



01 **Нийгмийн нөхцөл**

Хүмүүсийн орлого, хөрөнгө, ажлын боломж ялгаатай.

02 **Хүний нэр төр**

Энэ ялгаа хүний нэр төрийг бууруулахгүй.

03 **Эрхийн хамгаалалт**

Хүн бүр хуулийн өмнө тэгш хамгаалуулна.

Жишээ: ажилгүй болсон ч хүний эрүүл мэнд, боловсролын эрх хэвээр үлдэнэ.

Ядуурал хүний амьдралд олон талаар нөлөөлдөг.



01 **Өдөр тутмын хэрэгцээ**

Хоол хүнс, орон байрны зардлаа даахад хүндрэл учирна.

02 **Үйлчилгээний боломж**

Сургууль, эмнэлэгт очих боломж хязгаарлагдаж болно.

03 **Нийгмийн оролцоо**

Мэдээлэл авах, саналаа илэрхийлэхэд саад тулгарч болно.

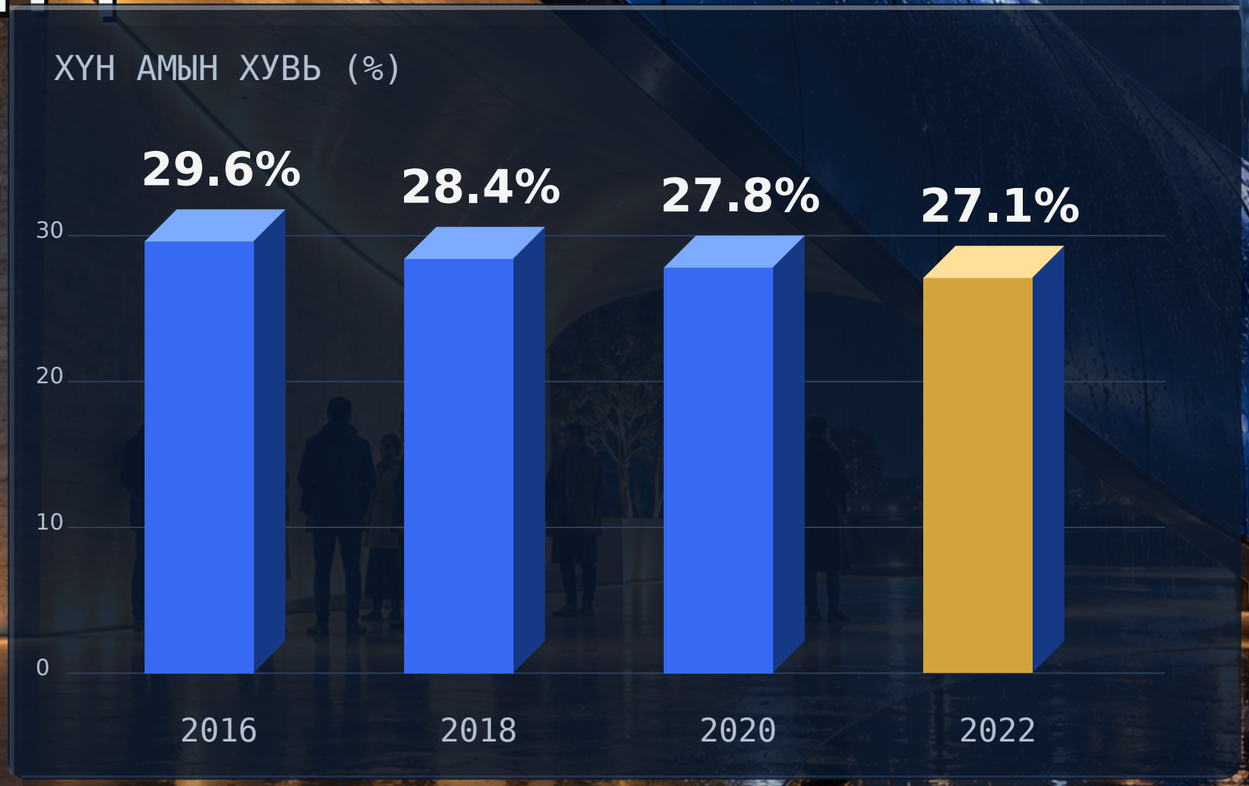
Ядуурлыг ойлгохдоо орлогоос гадна амьдрах нөхцөл, үйлчилгээний боломжийг харна.

2022 онд Монголын хүн амын 27.1 хувь нь ядууралд амьдарч байв.

27.1%

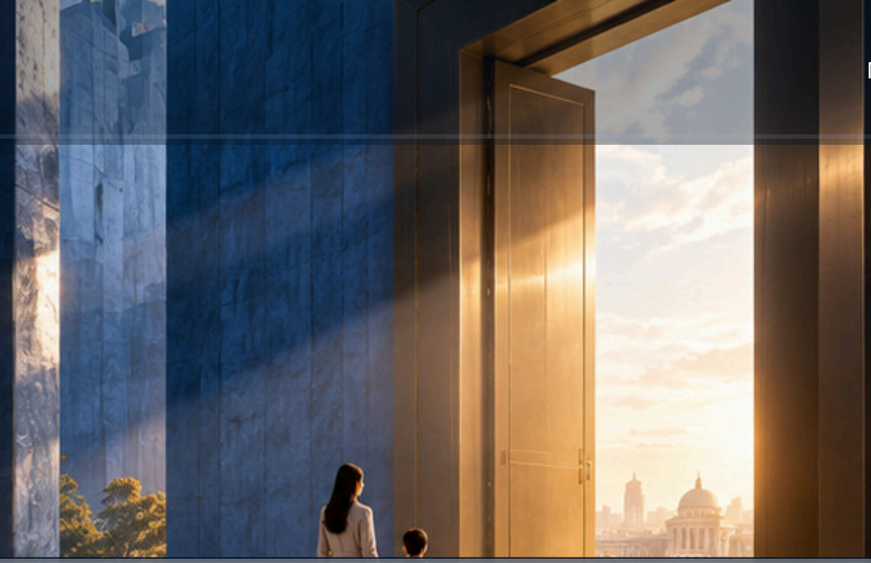
Үндэсний ядуурлын босгоос доогуур хэрэглээтэй хүмүүсийн хувь

2016–2022: −2.5 нэгж хувь



Графикт 2016–2022 оны түүхэн өгөгдөл ашигласан.

Ядуурал үргэлжлэхэд юу нөлөөлж болох вэ?



01 **Орлого буурах**

Өдөр тутмын зардлаа даахад хүндрэлтэй болно.

02 **Хэрэгтэй үйлчилгээгээ хойшлуулах**

Эмчилгээ, сургалтын зардлаа хойшлуулж болно.

03 **Ажлын боломж хумигдах**

Эрүүл мэнд, ур чадварын асуудал ажилд нөлөөлнө.

04 **Орлого сэргэхэд хүндрэл үүсэх**

Эдгээр саад ядуурал үргэлжлэхэд нөлөөлж болно.

Орлогын дэмжлэгийг эрүүл мэнд, боловсрол, ажиллах боломжтой уялдуулах хэрэгтэй.

Хүний эрхийг хангах нь төрийн үүрэг юм.

Үндсэн хууль • 1992.01.13 | ICESCR • 1966.12.16

01 **Иргэн эрхтэй**

Үйлчилгээний нөхцөл, шийдвэрийн шалтгааныг мэднэ.

02 **Төр үүрэгтэй**

Хуульд заасан хамгаалалт, үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ.

03 **Шийдвэрийг хянуулна**

Буруу шийдвэрийг засуулах арга замтай байна.

Хүний эрхийг эдлүүлэхэд хуульд заасан үүрэг, хариуцлага чухал.

Үндсэн хууль хүн бүрийн эрхийг баталгаажуулдаг.

Монгол Улсын Үндсэн хууль • 1992.01.13

14.1; 14.2	**Хуулийн өмнөх тэгш байдал**	Хөрөнгө чинээгээр ялгаварлан гадуурхахгүй.
16.5	**Нийгмийн тусламж**	Хуульд заасан нөхцөлд эд, мөнгөний тусламж авна.
16.6; 16.7	**Эрүүл мэнд, боловсрол**	Эрүүл мэндээ хамгаалуулж, сурч боловсрох эрхтэй.
16.12; 16.14	**Эрхээ хамгаалуулах**	Өргөдөл, гомдол гаргаж, шүүхээр хамгаалуулна.

Хүн бүр үндсэн эрхтэй; үйлчилгээ, тусламжийн нөхцөлийг холбогдох хууль тогтооно.

Салбарын хуулиуд эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг тогтоодог.

2021.07.02	**Хөдөлмөрийн тухай**	6 дугаар зүйл: хөдөлмөрт ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно.
2012.01.19	**Нийгмийн халамжийн тухай**	Халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээг зохицуулна.
2023.07.07	**Боловсролын ерөнхий**	Боловсролын тэгш боломж, хүртээмжийг зохицуулна.
2016.02.05	**Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай**	Хүртээмж, ялгаварлалгүй оролцоог зохицуулна.

Хуулийг хэрэглэхдээ хамгийн сүүлийн хүчин төгөлдөр найруулгыг нягтална.

Олон улсын баримт бичгийн үүрэг, зориулалт ялгаатай.



1948

Түгээмэл тунхаглал

1948.12.10

1966

Хоёр олон улсын пакт

1966.12.16

1989

Хүүхдийн эрхийн конвенц

1989.11.20

2006

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх

2006.12.13

2015

Тогтвортой хөгжлийн зорилго

2015.09.25

Тунхаглал зарчим тогтооно. Гэрээ үүрэг хүлээлгэнэ. ТХЗ хөгжлийн зорилгыг тодорхойлно.

Хүн бүр нэр төртэй амьдрах эрхтэй.

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал • 1948.12.10



1; 2	**Тэгш байдал**	Хүн бүр нэр төр, эрхийн хувьд тэгш байна.
22	**Нийгмийн хамгаалал**	Нийгмийн хамгаалал эдлэх эрхтэй.
23	**Хөдөлмөр**	Шударга, таатай нөхцөлд ажиллах эрхтэй.
25	**Зохистой амьжиргаа**	Хоол, орон байр, эрүүл мэндийн хэрэгцээгээ хангах эрхтэй.
26	**Боловсрол**	Сурч боловсрох эрхтэй.

Эдгээр зарчим нь ядуурлыг хүний эрхтэй холбон ойлгох суурь болдог.

Нийгмийн эрхийг бодитоор эдлүүлэх нь төрийн үүрэг.

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай пакт • 1966.12.16

6; 7	**Хөдөлмөр**	Ажиллах боломж, шударга нөхцөлийг хангах.
9	**Нийгмийн хамгаалал**	Нийгмийн хамгаалал, даатгалд хамрагдах боломж.
11	**Зохистой амьжиргаа**	Хоол, хувцас, орон байрны зохистой нөхцөл.
12; 13	**Эрүүл мэнд, боловсрол**	Тусламж, боловсролд хүрэх бодит боломж.

Төр нөөц боломжоо дээд хэмжээгээр ашиглан эрхийн хэрэгжилтэд ахиц гаргах үүрэгтэй.

Хүн бүр саналаа хэлж, эрхээ хамгаалуулах боломжтой байна.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай пакт • 1966.12.16



01 **Хуулийн өмнөх тэгш байдал**

26 дугаар зүйл: хүн бүр тэгш хамгаалуулна.

02 **Шүүхийн хамгаалалт**

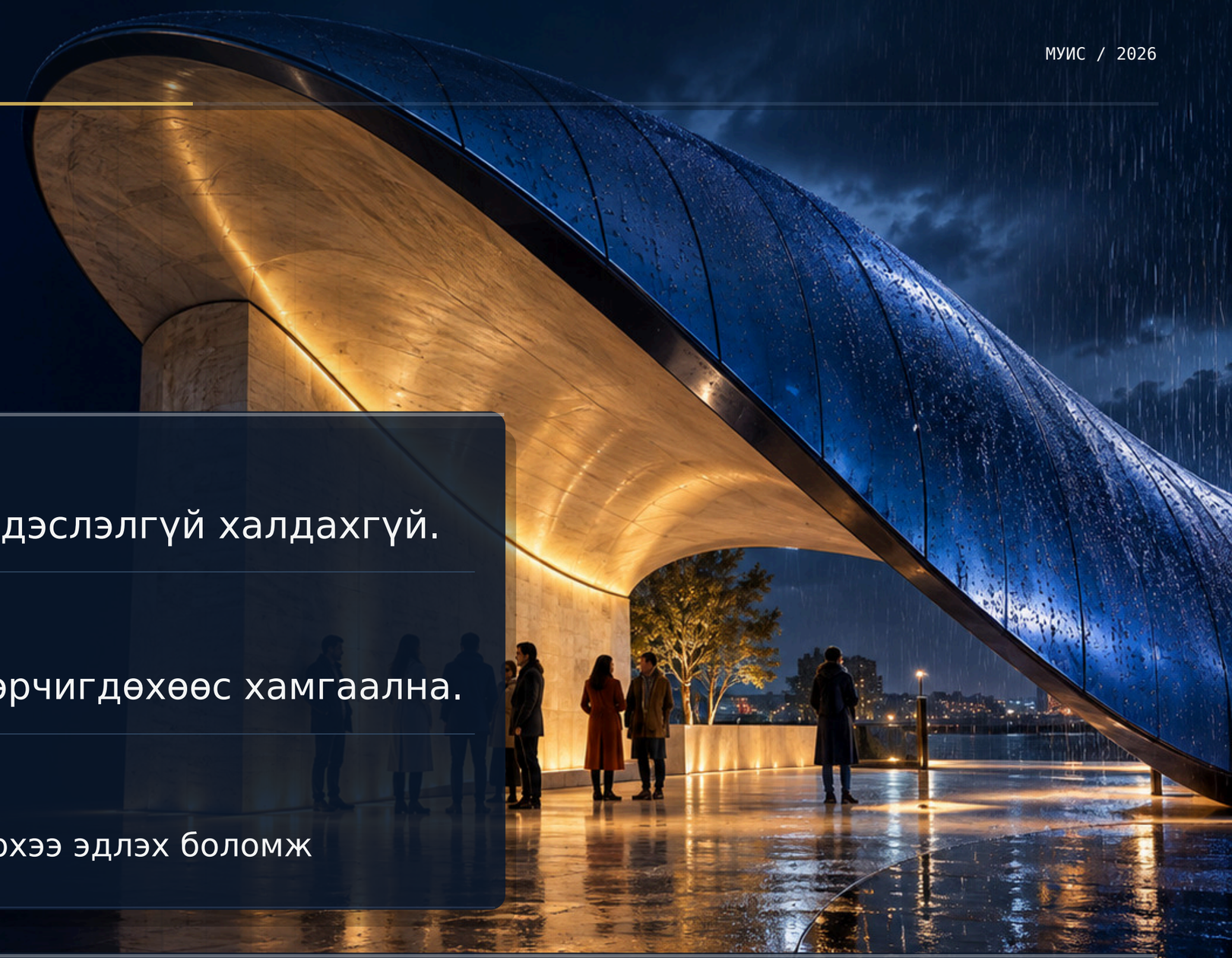
14 дүгээр зүйл: хүн бүр шүүхийн өмнө тэгш байна.

03 **Иргэний оролцоо**

25 дугаар зүйл: иргэд төрийн хэрэгт оролцоно.

Орлого багатай байх нь эрхээ хамгаалуулах, саналаа хэлэхэд саад болох ёсгүй.

Төр хүний эрхийг хэрхэн хангах вэ?



01 **Хүндэтгэх**

Төр өөрөө хүний эрхэд үндэслэлгүй халдахгүй.

02 **Хамгаалах**

Бусдын үйлдлээс эрх нь зөрчигдөхөөс хамгаална.

03 **Хангах**

Хууль, төсөв, үйлчилгээгээр эрхээ эдлэх боломж бүрдүүлнэ.

Төрийн үүрэг: эрхийг хүндэтгэх, зөрчлөөс хамгаалах, хэрэгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Зарим хүнд хэд хэдэн саад давхцан тулгардаг.

CRC

1989.11.20

Хүүхэд

26, 27: нийгмийн хамгаалал, зохистой амьжиргаа.

CEDAW

1979.12.18

Эмэгтэйчүүд

11, 12: хөдөлмөр, эрүүл мэндийн эрх.

CRPD

2006.12.13

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн

9, 28: хүртээмж, нийгмийн хамгаалал.

Тэгш боломж бүрдүүлэхийн тулд тухайн хүнд тулгарч буй саадыг арилгана.

Ажилтай байхаас гадна зохистой нөхцөл чухал.

Үндсэн хууль • 1992.01.13 / 16.4 | Хөдөлмөрийн тухай • 2021.07.02 / 6



01 **Орлого**

Цалин өдөр тутмын хэрэгцээг хангаж байна уу?

02 **Ажлын нөхцөл**

Аюулгүй, ялгаварлан гадуурхалтгүй орчинд ажиллаж байна уу?

03 **Эрхийн хамгаалалт**

Гэрээ, даатгал, гомдол гаргах боломж бий юу?

Тогтвортой орлого, аюулгүй нөхцөл, эрхийн хамгаалалт хамтдаа чухал.

Суралцахад сургалтын төлбөрөөс гадна зардал гардаг.

Үндсэн хууль • 1992.01.13 / 16.7 | Боловсролын ерөнхий • 2023.07.07

01 **Тээвэр, орон байр**

Хичээлдээ очих, байрлах зардал гарна.

02 **Хэрэгсэл, интернет**

Хичээлд оролцоход шаардлагатай хэрэгсэл, холбооны зардал гарна.

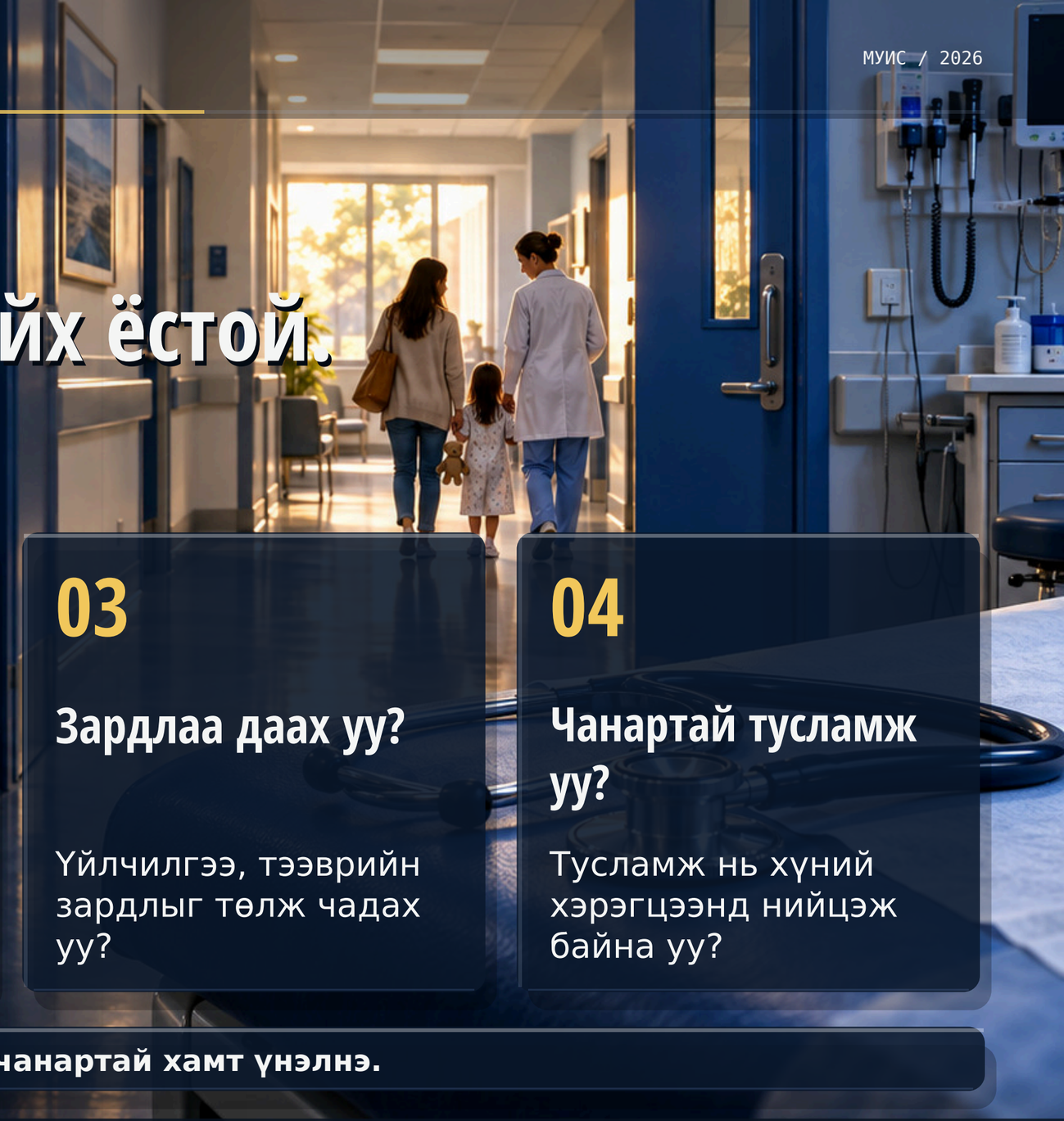
03 **Суралцах үр дүн**

Элссэн эсэхээс гадна тогтмол суралцаж, төгсөж чадаж буйг харна.

Боловсролын тэгш боломжийг хангахын тулд нэмэлт зардлын саадыг харгалзана.

Эрүүл мэндийн тусламж бодитоор хүртээмжтэй байх ёстой.

Үндсэн хууль • 1992.01.13 / 16.6 | ЭЗНСЭ-ийн пакт • 1966.12.16 / 12



01

Үйлчилгээ бий юу?

Шаардлагатай тусламжийг тухайн газарт үзүүлдэг үү?

02

Очих боломжтой юу?

Зай, тээвэр, барилгын орчин саад болж байна уу?

03

Зардлаа даах уу?

Үйлчилгээ, тээврийн зардлыг төлж чадах уу?

04

Чанартай тусламж уу?

Тусламж нь хүний хэрэгцээнд нийцэж байна уу?

Хүртээмжийг үйлчилгээний байршил, зардал, орчин, чанартай хамт үнэлнэ.

Нийгмийн дэмжлэг авах эрхтэй хүн хамрагдах ёстой.

Үндсэн хууль • 1992.01.13 / 16.5 | Нийгмийн халамжийн тухай • 2012.01.19

01

Авах эрхтэй хүн үлдэх

Хуульд заасан нөхцөлийг хангасан ч дэмжлэг авч чадахгүй байх.

02

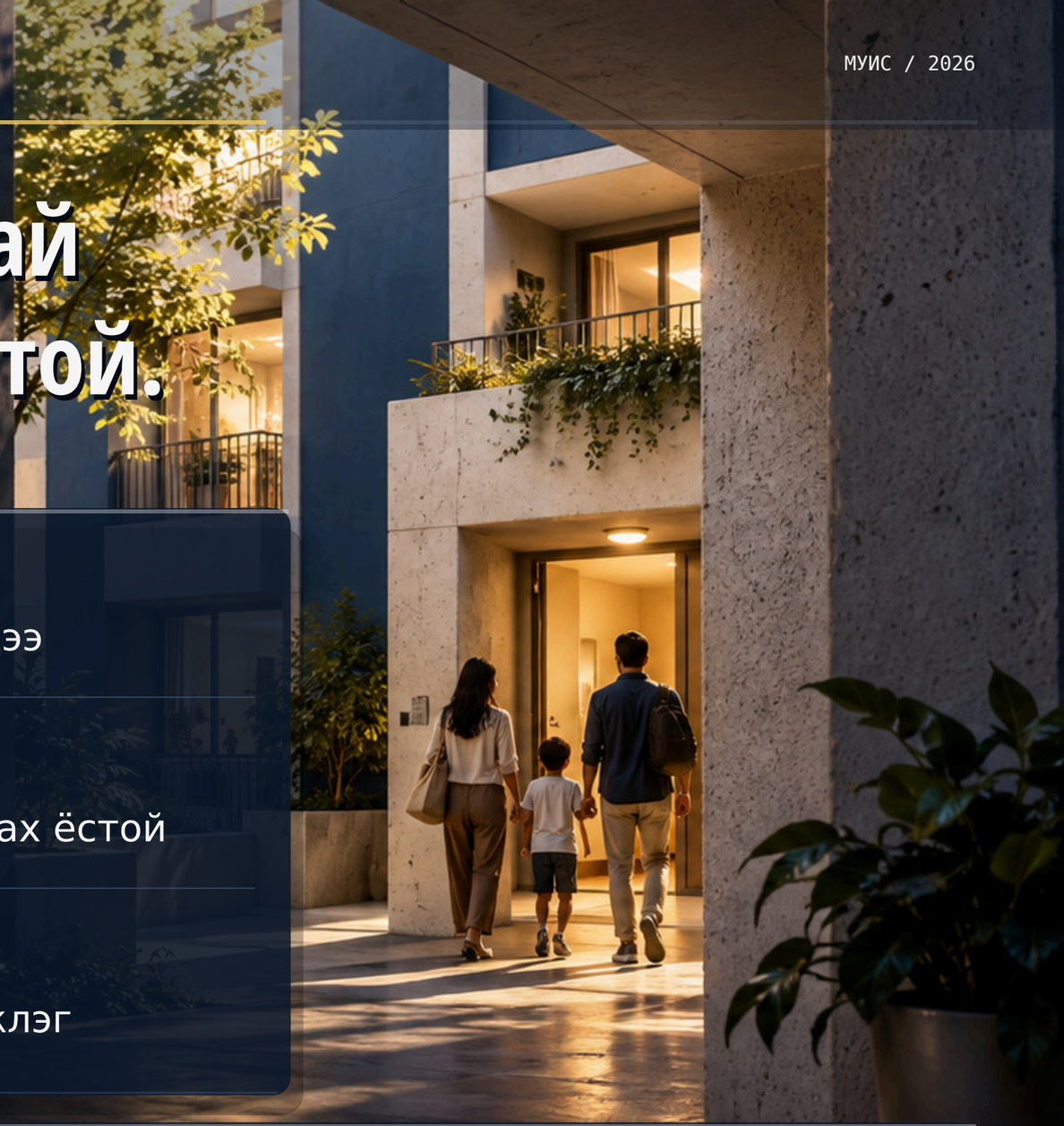
Эрх үүсээгүй хүн хамрагдах

Хуульд заасан нөхцөлийг хангаагүй ч дэмжлэг авах.

Ойлгомжтой шалгуур, зөв мэдээлэл, гомдлоо хянуулах боломж алдааг багасгана.

Кейс 1: орон байрны яаралтай хэрэгцээг бодлогод тусгах ёстой.

Өмнөд Африк / Grootboom / 2000.10.04 / [2000] ZACC 19



01 **Юу болсон бэ?**

Хүнд нөхцөлд байсан хүмүүсийн яаралтай хэрэгцээ орхигджээ.

02 **Шүүх юу шийдсэн бэ?**

Орон сууцны бодлого энэ хэрэгцээг бодитой тусгах ёстой гэж үзсэн.

03 **Ямар сургамжтай вэ?**

Урт хугацааны бодлогын зэрэгцээ яаралтай дэмжлэг хэрэгтэй.

Орон сууцны бодлого хамгийн хүнд нөхцөлд байгаа хүмүүсийн хэрэгцээг харгалзана.

Кейс 2: эмчилгээний хязгаарлалт үндэслэлтэй байх ёстой.

Өмнөд Африк / Treatment Action Campaign / 2002.07.05 / [2002] ZACC 15



01 **Юу болсон бэ?**

ХДХВ эхээс хүүхдэд дамжихаас сэргийлэх эмийн хүртээмж хязгаарлагджээ.

02 **Шүүх юу шийдсэн бэ?**

Шаардлага хангасан эмнэлгүүдэд эм хэрэглэх саадыг арилгахыг даалгасан.

03 **Ямар сургамжтай вэ?**

Эмчилгээний боломжийг хязгаарлахад бодит үндэслэл шаардлагатай.

Төрийн бодлого эмчилгээ авах боломжийг үндэслэлгүй хязгаарлаж болохгүй.

Кейс 3: тэтгэмжийг бодит хэрэгцээнд үндэслэн тооцно.

Герман / BVerfG / 2010.02.09 / 1 BvL 1/09 нар



01 **Юу болсон бэ?**

Амьжиргааны доод дэмжлэгийг хэрхэн тооцсонтой холбоотой маргаан гарчээ.

02 **Шүүх юу шийдсэн бэ?**

Тооцоолол ил тод, бодит хэрэгцээнд үндэслэсэн байх ёстой гэж үзсэн.

03 **Ямар сургамжтай вэ?**

Тэтгэмжийн дүнг хэрхэн тооцсоныг тайлбарлах шаардлагатай.

Мөнгөн дүнгээс гадна тооцооллын арга, хэрэгцээний үндэслэл чухал.

Бусад улсын туршлагаас юу сурч болох вэ?



Улс	Гол хэрэгсэл	Анхаарах зүйл
Монгол	Хууль, халамж, үйлчилгээ	Хэрэгжилт, хүртээмжийг сайжруулах
Өмнөд Африк	Бодлогод тавих шүүхийн хяналт	Яаралтай хэрэгцээг орхигдуулахгүй байх
Герман	Амьжиргааны доод баталгаа	Тэтгэмжийг үндэслэлтэй тооцох
Финланд	Орлогын дэмжлэгийн туршилт	Бодлогын үр дүнг судалж үнэлэх
Бразил	Мөнгөн дэмжлэг, суурь үйлчилгээ	Дэмжлэгийг үйлчилгээтэй уялдуулах

Бусдын туршлагыг Монголын хэрэгцээ, төсөв, үйлчилгээний нөхцөлд тохируулан ашиглана.

Финланд: тогтмол дэмжлэг ямар үр дүнтэй байсан бэ?

Туршилт • 2017–2018 | Үр дүнгийн тайлан • 2020

2,000

АЖИЛГҮЙ ОРОЛЦОГЧ

€560

САР БҮР / НЭГ ХҮНД

Амьдралын сэтгэл ханамж

Оролцогчдын өөрсдийн үнэлгээ илүү сайн байв.

Ажил эрхлэлт

Ажил эрхлэлтэд үзүүлсэн нөлөө хязгаарлагдмал байв.

Туршилтын үр дүнг ажил эрхлэлт, амьдралын чанар зэрэг олон үзүүлэлтээр үнэлсэн.

Бразил: мөнгөн дэмжлэгийг суурь үйлчилгээтэй уялдуулдаг.

Хууль №10.836 • 2004.01.09 | №14.601 • 2023.06.19



01 **Мөнгөн дэмжлэг**

Бага орлоготой өрхөд дэмжлэг олгоно.

02 **Үйлчилгээтэй холбох**

Хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэндийн хяналттай холбоотой нөхцөлтэй.

03 **Хүртээмжийг харгалзах**

Өрх үйлчилгээ авах бодит боломжтой эсэхийг шалгана.

Дэмжлэгийн нөхцөл тавихдаа сургууль, эмнэлэгт хүрэх боломжийг хамт харгалзана.

Монголд хэрэгжүүлэх гурван санал.

01 **Үйлчилгээнд хүрэх саадыг багасгах**

Тээвэр, мэдээлэл, барилгын хүртээмжийг сайжруулах.

02 **Орлогын эрсдэлийг бууруулах**

Хэрэгцээнд тохирсон дэмжлэг, ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх.

03 **Шийдвэрийг хянуулах боломжтой болгох**

Шалтгааныг мэдэх, мэдээллээ засах, гомдлоо хянуулах боломж олгох.



Үр дүнг хүлээх хугацаа, хамрагдалт, гомдол шийдвэрлэлтийн үзүүлэлтээр үнэлнэ.

Эрх зөрчигдсөн гэж үзвэл хэрхэн хандах вэ?

Үндсэн хууль • 1992.01.13 / 16.12; 16.14



01 **Баримтаа хадгалах** — Хүсэлт, хариу, огноо, төлбөрийн баримтаа цуглуулах.

02 **Шийдвэрийн шалтгааныг тодруулах** — Ямар шалгуур, хуулийн заалтад үндэслэснийг асуух.

03 **Хянуулах арга замаа мэдэх** — Эрх бүхий байгууллагаас мэдээлэл, хууль зүйн зөвлөгөө авах.

04 **Шүүхийн журмыг нягтлах** — Хаана, ямар хугацаанд хандахаа тодруулах.

Маргаан бүрийн журам, хугацаа өөр тул хууль зүйн зөвлөгөөг эрт авах нь чухал.

Хүн бүр тэгш эрхтэй. Эрхээ эдлэх бодит боломж чухал.



01 **Тэгш эрх**

Орлого, хөрөнгийн ялгаа хүний нэр төрийг бууруулахгүй.

02 **Бодит боломж**

Сургууль, эмнэлэг, дэмжлэгт хүрч чаддаг байх хэрэгтэй.

03 **Хариуцлага**

Шийдвэр үндэслэлтэй, хянуулах боломжтой байх ёстой.

Хэлэлцэх асуулт: Монголд эдгээр саадаас алийг нь түрүүлж шийдэх шаардлагатай вэ?

Эх сурвалж:
Монголын хууль, олон улсын баримт бичиг.

ҮХ	Монгол Улсын Үндсэн хууль — 1992.01.13
ХТ	Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2021.07.02
НХ	Нийгмийн халамжийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2012.01.19
БЕХ	Боловсролын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2023.07.07
ХБХ	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль — 2016.02.05
UDHR	Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал — 1948.12.10
ICESCR	Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт — 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.01.03
ICCPR	Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт — 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.03.23
CRC	Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц — 1989.11.20; хүчин төгөлдөр: 1990.09.02
CEDAW	Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц — 1979.12.18; хүчин төгөлдөр: 1981.09.03
CRPD	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц — 2006.12.13; хүчин төгөлдөр: 2008.05.03

Хуулийн нэр, огноо, заалтыг албан ёсны эх сурвалжаас нягтална.

Эх сурвалж: статистик, шүүхийн хэрэг, судалгаа.

POV	УСХ, Дэлхийн банк: Mongolia Poverty Update 2022, 2024 онд нийтэлсэн; үндэсний ядуурлын түвшин	FIN	Kela: Финландын суурь орлогын туршилт, 2017–2018; эцсийн үр дүн 2020
GROOT	Government of the Republic of South Africa v Grootboom [2000] ZACC 19 — 2000.10.04	BRA	Бразил: Lei nº 10.836 — 2004.01.09; Lei nº 14.601 — 2023.06.19
TAC	Minister of Health v Treatment Action Campaign (No 2) [2002] ZACC 15 — 2002.07.05	GC3	CESCR, Ерөнхий тайлбар №3 — 1990.12.14; улсын үүрэг, доод цөм шаардлага
GER	BVerfG, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 — 2010.02.09, амьжиргааны доод баталгаа	SDG	НҮБ, A/RES/70/1 — 2015.09.25, Тогтвортой хөгжлийн зорилго

Хууль, статистик, шүүхийн шийдвэрийг анхдагч эхтэй тулган ашиглана.